Revue Presse By GMS Consulting

27/02/2026

L'ECONOMISTE
LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Spoliation foncière: L'insécurité juridique continue à être «institutionnalisée»

Par Hassan EL ARIF | Edition N°:7207 Le 27/02/2026

Il permet à quiconque de s'approprier un bien immeuble à l'insu de son propriétaire

Le ministre de la Justice promet de revoir le texte sans s'engager sur une échéance

Avez-vous vérifié votre titre foncier au cours de ces 4 dernières années? Peu de gens savent que leur bien immeuble peut faire l'objet d'une transaction immobilière à leur insu et que s'ils ne réagissent pas dans un délai inférieur à quatre ans, la vente est définitivement actée.

La Résidence Romandie Parc (Bd Ibnou Sina, près du complexe Mohammed V) avait défrayé la chronique judiciaire du fait qu'elle avait fait l'objet d'une spoliation. Les habitants ont été surpris de se voir intimer l'ordre d'évacuer leurs appartements. Le principal accusé a été condamné à une lourde peine

C'est ce qui est prévu par l'article 2 de la loi n°39-08(1). Négligence, manque d'information, excès de confiance dans le système foncier national, bon nombre de citoyens se font déposséder de leur propriété sans qu'ils ne puissent réagir dans les délais.

Une tournée dans les tribunaux montre qu'ils continuent de regorger des affaires estampillées «spoliation foncière». C'est ce que nous explique un avocat.

Selon lui, les procédures pour récupérer sont longues, sans aucune garantie de résultat puisque les délais de prescription sont une épée de Damoclès sur la tête des propriétaires lésés.

Comment les députés de la Nation ont-ils pu laisser passer un tel article de loi permettant de spolier des

biens en toute impunité? Un article qui ouvre une large avenue vers toutes sortes de falsification en matière de propriété immobilière.

De nombreux artifices

Concrètement, cela signifie qu'un fraudeur peut vendre un bien immeuble appartenant à une tierce personne à un acheteur. Et si le propriétaire n'introduit pas d'action en réclamation de ses droits dans un délai de 4 ans, la transaction est réputée avoir été réalisée en toute légalité. Pour contourner la loi, les artifices sont nombreux. Ce qui veut dire que tous les propriétaires doivent de temps en temps demander un certificat de propriété via le portail de l'Agence de la conservation foncière pour vérifier qu'il y n'y a eu aucune modification sur leur titre foncier, car, passé un délai de 4 ans, aucune réclamation n'est plus possible. Une aberration juridique qui remonte au gouvernement Abbas El Fassi (2007-2012) et qui n'a jamais été abrogée par aucun des ministres de la Justice qui se sont succédé malgré les nombreux cas de spoliations immobilières et les mises en garde des juristes. Pourtant, la question a été soulevée dans l'enceinte du Parlement, sans jamais donner lieu à une abrogation de la disposition.

«Transferts illégaux, falsifications, complicités et opacité»

L'Association pour le droit et la justice au Maroc (ADJM), qui défend les MRE et les citoyens français, invoque des voix de plus en plus nombreuses qui s'élèvent pour mobiliser l'opinion publique et les pouvoirs publics sur l'ampleur du phénomène des spoliations foncières et «ses conséquences néfastes sur l'État de droit, l'investissement et la très nette érosion de la confiance des citoyens dans la justice alimentant ainsi le sentiment d'insécurité juridique». Toujours selon l'association, des citoyens marocains, y compris des MRE, continuent d'être victimes de «transferts illégaux de propriété, de falsifications de documents, de complicités administratives ou judiciaires tout en pointant l'opacité des procédures». Suite aux instructions royales, le ministère de la Justice et l'Agence nationale de la conservation foncière ont pris des mesures pour lutter contre la spoliation foncière. Cependant, de nombreux cas restent encore non résolus et les victimes n'arrivent toujours pas à faire valoir leurs droits.

Article 2

Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu'ils relatent et font preuve, à l'égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés.

Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d'une fraude ou d'une falsification ou d'usage de fraude ou de falsification à condition d'introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'inscription en cause.

Source: La loi n°39-08 publiée au Bulletin officiel n°5998 du 24 novembre 2011

Un registre des procurations obligatoire

Le ministère de la Justice avait mis en place un registre national des procurations. Toute procuration non inscrite au registre sera considérée comme nulle et non avenue.

Lorsqu'un propriétaire inscrit un bien immeuble auprès de la Direction générale des impôts et de l'Agence nationale de la Conservation foncière moyennant le paiement de droits d'enregistrement et de conservation, l'Etat devrait lui garantir la sécurité juridique sur sa propriété. Un droit clairement inscrit dans

la constitution et qui stipule que la propriété doit être protégée par l'Etat. Reste encore la question cruciale de l'article 2 de la loi concernant le délai de 4 ans. «Notre département est en train de réfléchir sur la manière de verrouiller ce point afin de protéger la propriété immobilière. De la sorte, le citoyen sera serein car convaincu que sa propriété est protégée par l'Etat contre tout risque de spoliation immobilière», a annoncé Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, sans s'engager sur une échéance.
D'autant plus qu'il s'agit simplement soit d'abroger l'alinéa qui traite de la durée de prescription, fixée à 4 ans, soit de proroger celle-ci à 10 ou 15 ans, voire à supprimer le principe de la prescription.

Sévir contre toute personne ayant spolié un «lopin de terre qui ne lui appartient pas»

Comment une disposition législative, de surcroît lourde de conséquences en termes de sécurité foncière, a-t-elle pu échapper à la vigilance des députés et n'a toujours pas été abrogée plus d'une décennie après son entrée en vigueur?

Autant de transactions frauduleuses qui ne peuvent avoir lieu sans complicités actives au sein de l'administration et de certains professionnels dont bon nombre ont déjà été poursuivis et incarcérés. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs promis, en novembre 2025, dans l'enceinte du Parlement, que son département compte sévir contre toute personne ayant spolié un «lopin de terre qui ne lui appartient pas» et annoncé que des mesures étaient déjà en train d'être prises au niveau de Casablanca contre les spoliateurs, qui devront s'en dessaisir spontanément ou par la force de la justice. Une expérience qui sera ensuite élargie aux autres régions du Royaume.

———————-

(1) Le texte en langue arabe a été publié au Bulletin officiel n°5998 du 24 novembre 2011

Des propriétés sous surveillance et après?

Plus de 8.000 biens immeubles en déshérence recensés par le ministère de la Justice

Un système de veille pour déclencher une enquête en cas de tentative de spoliation foncière

Revue de Presse By GMS Consulting

27/02/2026

Le ministre reconnaît que la loi doit être amendée sans se fixer d'échéance

Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, a déjà annoncé que son département planchait sur une reformulation de l'article 2 de la loi n°39-08 sans prendre d'engagement sur un calendrier

Au terme d'une réponse écrite à la Chambre des conseillers, Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, a rappelé, mardi 3 février, que son département avait recensé pas moins de 8.299 propriétés en déshérence. 4.037 sont titrées et également en déshérence.

Un recensement effectué en fait par l'Agence nationale de la conservation foncière et le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de biens immeubles au sujet desquels aucune modification n'a été enregistrée depuis de nombreuses années selon les rapports élaborés par l'Agence nationale de la conservation foncière et les autorités locales.

Des biens recensés par le ministère de la Justice et enregistrés sur son système informatique car «ils posent problème».

Dès qu'ils feront l'objet d'une modification, une alarme se déclenchera. Une enquête sera ensuite immédiatement déclenchée. Un comité, présidé par le ministre de la Justice, a été créé au sein du ministère pour assurer le suivi mensuel des propriétés en déshérence, dont certaines appartiennent à d'anciens colons ou des citoyens juifs ayant immigré à l'étranger dont bon nombre sont décédés. Certaines propriétés appartiennent également à des résidents nationaux, parfois décédés, et n'ayant jamais informé leur famille de l'acquisition de ces biens.

Hassan EL ARIF